



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 56/Pdt.G/2026/PN Bdg

Pada hari Selasa, tanggal 6 April 2026, dalam persidangan Pengadilan Negeri Bandung yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

AGUS SOPIAN, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Tidak Ada, alamat Komp. Girimande II Blok.C No.21, RT/RW. 008/004, Karang Pamulang, Mandalajati, Kota Bandung, Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ahmad Syauqi Suhada, advokat/penasehat hukum yang berkantor di Komp. Bukit Permata Cinunuk No.4-5 RT/RW. 02/16 Desa. Cinunuk, Kecamatan. Cileunyi, Kab. Bandung, Jawa Barat. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Januari 2026 sebagai **Penggugat**;
Dan

PT. PESONA ASRI LESTARI, alamat Komplek Gending Mas, Blok D.13, Kelurahan Pasirjati, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung, Jawa Barat. sebagai **Tergugat**;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Alman Adi, S.H.,M.H., CPM Mediator Non Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal Rabu, 01 April 2026 sebagai berikut:

Akta Perdamaian (Acta Van Dading)

Perkara Nomor: 56/Pdt.G/2026/PN Bdg

Surat Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani di **Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus dalam Proses Mediasi**, pada hari **Rabu** tanggal **01**, Bulan **April**, Tahun **2026 (01-04-2026)** oleh dan antara:

- **AGUS SOPIAN**, Laki-laki, Lahir di Bandung, tanggal 06 September 1986, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Komp. Girimande II Blok C No.21, RT/RW. 008/004, Kelurahan Karangpamulang, Kecamatan Mandalajati, Kota Bandung, Jawa Barat, NIK : 3273160609860011.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA/PENGGUGAT**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang untuk selanjutnya dalam hal Kesepakatan Perdamaian, Pihak Pertama/Penggugat selain datang dan hadir sendiri, juga didampingi oleh Kuasa Hukumnya bernama **AHMAD SYAUQI SUHADA, S.H., M.H.** dan **MUHAMMAD AFIF FELANI, S.H.** Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **AS LAW FIRM (COUNSELLORS AT LAW)**, beralamat kantor Bandung di Komp. Bukit Permata Cinunuk No. 4-5 Des. Cinunuk Kec. Cileunyi, Kabupaten. Bandung, Jawa Barat. Sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2026, Nomor: 0101 / AS-LF / SKK / I / 2026.

➤ **PT. PESONA ASRI LESTARI**, beralamat di Komplek Gending Mas Blok D.13, Kelurahan Pasirjati, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung.

Yang untuk selanjutnya dalam hal Kesepakatan Perdamaian, Pihak Kedua/Tergugat diwakili secara langsung oleh Direktur Utama PT. Pesona Asri Lestari yang bernama **DADAN MARDIANSYAH, S.E.** Lahir di Bandung, pada tanggal 25 November 1989, Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Giri Jati Cluster Pesona Blok A Nomor 5 RT/RW 005/004 Kelurahan Pasir Endah, Kecamatan Ujungberung Kota Bandung Jawa Barat. Berdasarkan Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Pesona Asri Lestari, Nomor 07 tanggal 12 April 2021.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA/TERGUGAT**;

Pihak Pertama/Penggugat dan **Pihak Kedua/Tergugat** selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut "**Pihak**" dan secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**".

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pembeli tanah kavling berdasarkan bukti kwitansi pembelian tanah kavling Hak Milik Adat Persil 232.S.II, kahir Nomor 1330 Blok Gending Mas, yang berlokasi di "Pesona Gending Mas" Blok C11-12 Kel. Pasirjati, Kec. Ujungberung Kota Bandung seluas $\pm 240m^2$ (dua ratus empat puluh meter persegi), dengan harga sebesar Rp 330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh juta rupiah) tertanggal 16 Agustus 2023 yang ditanda tangani oleh pihak Tergugat, adapun batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Selokan;
 - Sebelah Selatan : Makam;
 - Sebelah Barat : Jalan;
 - Sebelah Timur : Nandang Hidayat Gumelar.
2. Bahwa setelah itu Pihak Tergugat menawarkan kembali sebidang objek tanah sebanyak 4 kavling yang berlokasi di sekemandung Desa Jati Endah, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung kepada Pihak Penggugat

Halaman 2 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2026/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti kwitansi pada tanggal 19 Januari 2023 sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai *down payment (DP)*. Pihak Penggugat baru mengetahui pada kiranya tahun 2024 bahwa tanah tersebut bukan milik PT. Pesona Asri Lestari (Tergugat);

3. Bahwa Pihak Tergugat sempat meminjam uang kepada Pihak Penggugat dengan bukti kwitansi pada tanggal 21 Oktober 2024 sebesar Rp 10.399.725,- (sepuluh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan tujuh ratus dua puluh lima perak rupiah) dengan keterangan dana talang;
4. Bahwa sampai tahun 2026 Pihak Penggugat belum mendapatkan haknya berupa Akta Jual Beli (AJB) sebagai pembeli yang sah dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan dan belum ada pengembalian uang dana talang dan pengembalian uang atas pembelian sebidang objek tanah sebanyak 4 kavling yang berlokasi di sekemandung Desa Jati Endah, Kecamatan Cilengkrang, Kabupaten Bandung kepada Pihak Penggugat dengan total uang sebesar Rp 25.399.725,- (dua puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah);
5. Bahwa akibat permasalahan hukum tersebut di atas **Pihak Pertama/Penggugat** mengajukan gugatan perkara gugatan perdata terhadap **Pihak Kedua/Tergugat** yang terdaftar di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus dengan register perkara nomor: **56/Pdt.G/2026/PN Bdg** (selanjutnya disebut "**Perkara GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH)**");
6. Bahwa terhadap permasalahan hukum sebagaimana yang duraikan di atas, bahwa **Para Pihak** telah menyetujui dan sepakat untuk melakukan perdamaian dan menyelesaikan Perkara **GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH)** tersebut dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Kesepakatan Perdamaian ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pihak sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Perdamaian ini, dengan syarat dan ketentuan-ketentuan mengikatkan diri dalam Perjanjian Perdamaian ini, dengan syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pihak sepakat dan setuju untuk melakukan perdamaian didalam agenda tahap Mediasi melalui Mediator Non- Hakim terhadap Perkara **GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH)** di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus;
2. Bahwa **Pihak Kedua/Tergugat** menjamin terkait kavling Hak Milik Adat Persil 232.S.II, Kohir Nomor 1330 Blok Gending Mas, yang berlokasi di

Halaman 3 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2026/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Pesona Gending Mas" Blok CI 1-12 Kel. Pasirjati, Kec. Ujungberung Kota Bandung seluas $\pm 247\text{m}^2$ (dua ratus empat puluh tujuh meter persegi) yang dijual kepada **Pihak Pertama/Penggugat** tidak dalam tan ah sengketa ataupun tan ah bermasalah;

3. Bahwa **Pihak Kedua/Tergugat** telah sepakat apabila objek tersebut di atas tidak dapatnya terbit Akta Jual Beli (AJB) maupun tidak dapat terbitnya Sertifikat Hak Milik (SHM) maka **Pihak Kedua/Tergugat** akan membeli kembali (*Buy Back*) objek tersebut sesuai harga tanah beserta bangunan di atasnya berdasarkan harga sesuai Zona Nilai Tanah (ZNT) maupun berdasarkan *Market Value*;
4. Bahwa **Pihak Kedua/Tergugat** telah sepakat dan menyetujui untuk mengurus serta menanggung biaya-biaya yang akan timbul guna mengurus dokumen-dokumen terkait legalitas kepemilikan sebidang objek tanah dan membantu membuat segala Dokumen- dokumen berupa Akta Jual Beli (AJB) hingga penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dibutuhkan oleh **Pihak Pertama/Penggugat** sebagaimana mestinya;
5. Bahwa **Pihak Kedua/Tergugat** menjamin segala bentuk pen guru san Akta Jual Beli (AJB) akan terbit dengan waktu selambat-lambatnya 2 bulan terhitung sejak penandatanganan Akta Perdamaian ini;
6. Bahwa **Pihak Kedua/Tergugat** telah sepakat dan menyetujui untuk menj aminkan kepada **Pihak Pertama/Penggugat** berupa:
 - 6.1 Sertifikat Hak Milik NIB. 10.14.000067778.0. Bidang tan ah ini terletak di Kelurahan Cileunyi Kulon Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat seluas 1.101 m^2 (seribu seratus satu meter persegi). Pemegang Hak Abas Abdurahman - Bandung 03 Juli 1966 - 1 bagian, catatan pend aft ar an pengakuan hak berdasarkan Berita Acara Pengesahan Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 1673/2025 Tanggal 12 Agustus 2025, kepada **Pihak Pertama/Penggugat** selama proses mengurus legalitas kepemilikan sebidang objek tan ah hingga penerbitan Akta Jual Beli (AJB) dan atau Sertifikat Hak Milik (SHM) milik **Pihak Pertama/Penggugat** tersebut terbit;
 - 6.2 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 1057 yang terletak di Jl. Gending Jati Utara Kav B37, Kelurahan Pasir Jati, Kecamatan Ujungberung, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat dengan Nomor NIB: 10.15.22.04.05289, Nama Pemegang Hak PT. Pesona Asri Lestari dengan tanggal berakhirnya hak: 25/10/2052, seluas 114 M^2 (seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat belas meter persegi) kepada **Pihak Pertama/Penggugat** selama proses mengurus legalitas kepemilikan sebidang objek tanah hingga penerbitan Akta Jual Beli (AJB) dan atau Sertifikat Hak Milik (SHM) milik **Pihak Pertama/Penggugat** tersebut terbit.

7. Bahwa Pihak Kedua/Tergugat telah sepakat dan menyetujui akan mengembalikan uang atas pinjaman dan pengembalian down payment dan mengganti seluruh biaya-biaya yang telah timbul atas gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) di Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus dengan total keseluruhan sebesar Rp 85,000,000,- (delapan puluh lima juta rupiah) kepada Pihak Pertama/Penggugat dengan skema pembayaran sebagai berikut:

7.1 Termin Pertama sebesar Rp 35,000,000,- (tiga puluh lima juta rupiah) akan dibayarkan pada hari Selasa tanggal 14 April 2026 kepada Pihak Pertama/Penggugat;

7.2 Termin Kedua sebesar Rp 50,000,000,- (lima puluh juta rupiah) akan dibayarkan ketika Akta Jual Beli (AJB) antara Pihak Pertama/Penggugat dengan Pihak Kedua/Tergugat telah terbit dan akan diserahkan secara bersamaan kepada Pihak Pertama/Penggugat.

8. Bahwa Perjanjian perdamaian ini, penafsiran dan pelaksanaannya, serta segala akibat yang ditimbulkan darinya diatur dan tunduk kepada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

9. Bahwa Para Pihak sepakat untuk membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara perdata Register Nomor: 56/Pdt.G/2026/PN.Bdg kepada **Pihak Kedua/Tergugat**;

Demikianlah Surat Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani diatas materai oleh Para Pihak, Kuasa Hukum dan Mediator dengan sebenarnya.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 56/Pdt.G/2026/PN Bdg

Halaman 5 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2026/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung, pada hari Selasa, tanggal 14 April 2026, oleh kami, Agus Komarudin, S.H., sebagai Hakim Ketua, A.A. Gede Susila Putra, S.H., M.Hum dan Muhammad Irfan, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 56/Pdt.G/2026/PN Bdg tanggal 21 Januari 2026, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Anisa Narestasari, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TTD

TTD

A. A. Gede Susila Putra, S.H., M.Hum.

Agus Komarudin, S.H.

TTD

Muhammad Irfan, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

TTD

Anisa Narestasari, S.H.

Halaman 6 Putusan Nomor 56/Pdt.G/2026/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. PNPB	Rp.	50.000,00
2. Panggilan	Rp	60.000,00
3. Proses	Rp.	150.000,00
4. Materai	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	280.000,00

(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)